

감사결과 처분요구서

- 익명신고 조사(●●공항) -

2024. 2.



감 사 실

◆ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

□ 처분요구사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구 분	처 분
1	●●공항 (○○공항)	성실의무 및 품위유지 의무 위반에 관한 사항	복무	경 고

경 고 요 구

1

제 목 성실의무 및 품위유지 의무 위반에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항(○○공항)
구 분 복무
내 용

現 ○○공항 □□부 AAA 부장(이하 “AAA”)은 2022.3.3. 부터 2023.12.27. 까지 ●●공항 □□단 ■■■■■부 업무를 총괄하는 부장으로 근무하였다.

1. 근무태만에 관한 사항

가. 관련 규정

「인사규정」 제39조(성실의 의무)에 따르면 직원은 법령 및 공사의 제규정을 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 하며, 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무) 제2항에서는 직원은 직무의 내·외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다고 명시하고 있다.

또한, 「취업규칙」 제4조(성실의무)에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 직원 상호간에 인격을 존중하여야 하며, 성실 근면하게 근무하여 맡은 바 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 동 규칙 제13조(근무시간) 제1항에서는 직원의 근무시간은 휴게시간을 제외하고 1일 8시간, 주 40시간(주5일 근무)을 원칙으로 하고, 그 시작 및 종료시간은 연중 09시부터 18시까지로 정하고 있으며, 제14조(휴게시간) 제1항에서는 휴게시간은 12:00 ~ 13:00까지 1시간으로 하되, 자유로이 이용할 수 있다고 명시하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 AAA는 2023.10.11. ~ 12.16¹⁾ 기간 동안 연차 등의 휴무일과 출장 등을 제외한 근무일 41일 전일(100%) 근무시간²⁾ 중 업무 관련성이 없는 유튜브 영상을 업무용 PC를 이용하여 아래 [표]와 같이 반복적으로 시청하였다.

[표] 유튜브 시청 기록

구분		일일 시청 기록		집중 시청 기록				근무여부
날짜	요일	시간(추정) ³⁾	건수	시작	종료(추정)	시간(추정)	건수	
2023-10-11	수	5:48	33	13:00	18:00	5:00	21	.
2023-10-12	목	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-13	금	0:39	6	15:06	15:45	0:39	6	.
2023-10-16	월	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-17	화	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-18	수	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-19	목	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-20	금	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-23	월	0:43	3	13:17	13:45	0:28	2	.
2023-10-24	화	3:14	11	14:57	18:00	3:03	10	.
2023-10-25	수	5:05	27	15:13	18:00	2:47	15	.
2023-10-26	목	4:46	24	9:12	10:59	1:47	12	.
2023-10-27	금	3:34	10	15:14	17:58	2:44	6	.
2023-10-30	월	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-10-31	화	5:41	15	13:00	18:00	5:00	10	.
2023-11-01	수	-	-	.	.	.	.	미출근
2023-11-02	목	6:50	35	14:19	17:55	3:36	13	.
2023-11-03	금	5:23	43	13:10	17:34	4:24	30	.
2023-11-06	월	3:24	19	13:00	16:04	3:04	14	.
2023-11-07	화	1:40	5	16:36	18:00	1:24	3	.
2023-11-08	수	1:39	7	16:57	17:48	0:51	5	.
2023-11-09	목	3:20	27	15:52	18:00	2:08	16	.
2023-11-10	금	1:27	13	15:15	16:28	1:13	9	.
2023-11-13	월	1:54	30	10:19	11:21	1:02	24	.
2023-11-14	화	3:26	23	15:28	18:00	2:32	12	.
2023-11-15	수	5:57	59	15:02	18:00	2:58	26	.
2023-11-16	목	4:51	43	13:46	16:21	2:35	22	.
2023-11-17	금	4:43	28	14:06	18:00	3:54	23	.
2023-11-20	월	2:57	22	9:51	11:30	1:39	9	.
2023-11-21	화	2:27	15	15:51	17:58	2:07	9	.

1) 브라우저 내 보존 가능한 유튜브 접속기록 확보분(약 3개월)

2) 점심시간 및 유튜브 외 인터넷 사용기록은 분석에서 제외하였음.

구분		일일 시청 기록		집중 시청 기록				근무여부
날짜	요일	시간(추정) ³⁾	건수	시작	종료(추정)	시간(추정)	건수	
2023-11-22	수	5:44	36	14:13	18:00	3:47	16	
2023-11-23	목	6:16	37	13:00	17:41	4:41	21	
2023-11-24	금	-	-					미출근
2023-11-27	월	-	-					미출근
2023-11-28	화	2:37	20	15:42	18:00	2:18	15	
2023-11-29	수	3:30	19	16:39	18:00	1:21	5	
2023-11-30	목	-	-					미출근
2023-12-01	금	1:57	16	17:17	18:00	0:43	8	
2023-12-04	월	2:37	11	10:56	11:17	0:21	7	
2023-12-05	화	0:51	4	15:25	15:49	0:24	2	
2023-12-06	수	2:25	14	15:35	18:00	2:25	14	
2023-12-07	목	0:52	5	13:39	14:31	0:52	4	
2023-12-08	금	4:06	21	9:51	11:34	1:43	12	
2023-12-11	월	3:32	28	16:23	18:00	1:37	13	
2023-12-12	화	2:06	10	16:10	18:00	1:50	6	
2023-12-13	수	-	-					미출근
2023-12-14	목	2:32	18	14:41	16:58	2:17	15	
2023-12-15	금	-	-					미출근
2023-12-18	월	3:33	18	15:02	16:47	1:45	4	
2023-12-19	화	3:51	10	13:25	15:18	1:53	8	
2023-12-20	수	5:18	28	14:02	18:00	3:58	14	
2023-12-21	목	3:42	19	13:00	15:59	2:59	8	
2023-12-22	금	1:40	8	13:17	14:32	1:15	5	
2023-12-26	화	1:00	5	15:41	16:41	1:00	5	
2023-12-27	수	-	-					미출근

또한 신고내용과 관련하여, AAA가 근무시간 중 반복적으로 책상에서 잠을 잔 행위는 소속기관 직원들이 잠을 잔 모습을 목격하였고, 소속 직원들이 결재를 받기 위해 잠을 깨워야 했다는 등의 일관적인 진술로 볼 때 사실로 판단된다.

이와 같이, 근무시간 중 유튜브를 과도하게 시청한 행위와 잠을 잔 행위는 직원으로서 성실하지 않은 행위이자, 특히 소속 직원들의 복무, 업무 등을 관리·감독할 책임이 있는 관리자가 오히려 근무 분위기를 훼손하고 소속 직원들의 근로의욕을 저하시키는 등 관리자로서 품위를 훼손했다는 점에서 부적정 행위에 해당한다고 판단된다.

3) 유튜브 영상 시청시간에 대한 기록은 없어 영상 접속시간, 영상 길이, 접속 횟수 등을 토대로 추정하였음.

다만, 유튜브 시청 시간, 낮잠의 빈도·시간 등 부적정 행위의 중대성 정도를 산정할 수 있는 구체적인 증빙이 없는 점을 고려하여, 인사규정 제39조(성실의무) 및 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무), 취업규칙 제4조(성실의무) 위반한 AAA에게 ‘경고’ 처분을 요구한다.

2. 직장 내 근무환경 악화에 관한 사항

가. 관련 규정

「직장 내 괴롭힘 예방대응 지침」 제5조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에서는 직장 내 괴롭힘 행위란 직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원 또는 관계직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말하며, 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다고 명시하고 있다.

또한, 「임직원 행동강령」 제24조의2(직장내 괴롭힘/위계질서 문란 행위 금지)에 따라 임직원은 직장 내의 지위나 인간관계 등의 우월성을 이용하여 폭행·상해, 폭언·욕설, 근무시간 외에 합리적인 이유없이 휴대전화 등을 이용해 업무를 지시하는 행위, 신체적·정신적 건강을 훼손하거나 인격을 침해하는 행위 등을 하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

신고서의 신고내용 중 AAA가 직원들에게 ‘웃지마’ 등의 발언을 한 행위, 회의 중 문서를 구겨서 던지는 등의 행위, 타인을 헐담한 행위 등은 관련자들의 진술 일관성으로 볼 때 사실로 판단된다. 그러나 이러한 행위의 정도 및 의도에 대해서는 관련자들의 진술이 상이하여 각 행위의 지속성 및 고의성 여부 등은 판단이 불가하였다.

그럼에도 불구하고, AAA의 상기 행위들은 근무 환경을 악화시킬 수 있는 소지가 있는 행위로 판단되므로, 동 사항이 재발하지 않도록 관리자로서의 품위를 유지할 필요가 있다.

관련자 의견 및 검토결과

AAA는 문답에서 유튜브 영상을 점심시간이나 업무시간에 가끔(어쩌다 한번) 보기는 했다고 진술하였다. 그러나 영상 1개당 시청시간에 대한 기록이 없어 정확한 시청시간은 알 수 없더라도, 유튜브 콘텐츠 접속시간, 동영상 길이, 콘텐츠 접속 건수 등을 토대로 분석하였을 때, 가끔 봤다는 AAA의 주장은 신빙성이 없다.

또한 AAA는 신고내용에 언급된 본인의 행위가 업무추진 상 필요하였고 행위의 의도가 어느 한 개인에 대한 괴롭힘이 아니라고 하였을지라도, 그 행위로 인해 직원들이 직·간접적 정신적 스트레스를 받거나 근무 분위기가 악화될 소지는 있다고 판단된다.

조치할 사항

인사혁신실장은 인사규정 제39조(성실의무) 및 제42조(친절공정 및 품위유지의 의무), 취업규칙 제4조(성실의무)를 위반한 관련자에 대하여 “**경고**” 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ●●공항 □□단 ■■■■■부 2급 AAA
(現 ○○공항 □□부 2급 AAA)